

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1419/2530

นายเสีี่ยม ลักษณะนิล

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสยามการพิมพ์
กับพวก

จำเลย

นายเสีี่ยม ลักษณะนิล (ตามคำฟ้องใช้
ว่า ลักษณะนิล) โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่โจทก์ขาดงานเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันเพื่อไปเยี่ยมภรรยาซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ที่จังหวัดสมุทรสงครามนั้น ถือได้ว่าเป็นการขาดงานโดยมีเหตุอันสมควร ไม่ต้องด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ 47(4) ที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย โปรดสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 89 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ฯลฯ ให้แก่โจทก์ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 86)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 87)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ไปเยี่ยมภรรยาซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ แต่มิได้เจ็บป่วยหนักโดยมิได้ขอลางานถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน ทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุสมควรเช่นนี้อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า การที่โจทก์หยุดงานไปเยี่ยมภรรยาซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์แม้จะมีได้ลางานก็ถือว่ามีเหตุอันสมควรตามกฎหมายโดยโจทก์มิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาเลยนั้น ถือว่าเป็นอุทธรณ์ข้อกฎหมายให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ไปเยี่ยมภรรยาซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ แต่มิได้เจ็บป่วยหนักโดยมิได้ขอลางานถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน ทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุสมควรเช่นนี้อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า การที่โจทก์หยุดงานไปเยี่ยมภรรยาซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์แม้จะมีได้ลางานก็ถือว่ามีเหตุอันสมควรตามกฎหมายโดยโจทก์มิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาเลยนั้น ถือว่าเป็นอุทธรณ์ข้อกฎหมายให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ